

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1940/2531

นางกรรณิการ์ สกุลดี

โจทก์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร กับพวก

จำเลย

นางกรรณิการ์ สกุลดี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 67, มาตรา 172

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ไม่ลงชื่อผู้เรียง เป็น
อุทธรณ์ที่ไม่ชอบจึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า โจทก์มิได้ตั้งใจที่จะไม่ลงลายมือชื่อผู้เรียงในคำฟ้องอุทธรณ์ หาก
เป็นเพราะความพลั้งเผลอของทนายโจทก์ผู้ยื่นอุทธรณ์เองที่เข้าใจว่าลงลายมือชื่อ
ครบถ้วนแล้วทั้งมิได้รับการหักท้วงจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแต่อย่างใด โจทก์
จึงได้ยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวเข้าไปโดยไม่ได้ทบทวนหรือตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัด
ซึ่งเหตุเพียงเท่านี้ไม่น่าจะเป็นเหตุถึงกับทำให้อุทธรณ์ของโจทก์ต้องเสียไปทั้งฉบับ
โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ลงลายมือชื่อผู้เรียงในคำฟ้องอุทธรณ์และรับอุทธรณ์ของ
โจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 9 แฉลงคัดค้าน (อันดับ 124)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงินโบนัสให้โจทก์ 2,928.75 บาท
พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ

เสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับตั้งกล่าว (อันดับ 116)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 120)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ทนายโจทก์ไม่ได้ลงชื่อในช่องผู้เรียงอุทธรณ์แต่ในช่องผู้อุทธรณ์ก็ดี ช่องผู้เขียนก็ดี โจทก์ลงชื่อไว้ถูกต้องนั้น ถือว่าเป็นคำฟ้องอุทธรณ์ที่มีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย เป็นคำฟ้องที่ไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) ศาลมีอำนาจสั่งให้โจทก์แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเสียให้บริบูรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงให้ยกคำสั่งศาลแรงงานกลางให้ศาลแรงงานกลางจัดการให้ทนายโจทก์ลงชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์ในคำฟ้องอุทธรณ์เสียให้ถูกต้องแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ทนายโจทก์ไม่ได้ลงชื่อในช่องผู้เรียงอุทธรณ์แต่ในช่องผู้อุทธรณ์ก็ดี ช่องผู้เขียนก็ดี โจทก์ลงชื่อไว้ถูกต้องนั้น ถือว่าเป็นคำฟ้องอุทธรณ์ที่มีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย เป็นคำฟ้องที่ไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) ศาลมีอำนาจสั่งให้โจทก์แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเสียให้บริบูรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.

2522มาตรา 31 จึงให้ยกคำสั่งศาลแรงงานกลางให้ศาลแรงงานกลางจัดการให้ทนาย
โจทก์ลงชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์ในคำฟ้องอุทธรณ์เสียให้ถูกต้องแล้วดำเนินการต่อไป

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มาโนช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ